

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7452/2537

นาย วีระ ขจร บุญ

ผู้ร้อง

ผู้ จัด การ มรดก

ผู้ร้อง

นาง สมบูรณ์ พึ่ง ขจร บุญ กับพวก

ผู้ร้อง

นาย ภาณุ ขจร บุญ กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727 วรรคแรก

ตามคำร้องขอจัดการมรดกระบุว่า ททรัพย์มรดกของ ท.เจ้ามรดกที่ยังมีชีวิต
จัดการมีเพียงที่ดิน 5 แปลง การที่ศาลสั่งตั้งผู้ร้องและผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองเป็น
ผู้จัดการมรดกของ ท.ก็เพื่อจะจัดการทรัพย์มรดกคือที่ดินทั้ง 5 แปลงดังกล่าว โดย
เฉพาะเมื่อผู้คัดค้านทั้งสองอ้างว่ามีพันธบัตรรัฐบาลอีก 6 ฉบับ เป็นทรัพย์มรดกของ
ท. ซึ่งผู้คัดค้านทั้งสองมีส่วนแบ่งในฐานะทายาทอยู่ด้วย ผู้คัดค้านทั้งสองก็ชอบที่จะ
ไปว่า กล่าวเอาแก่ทายาทของท.เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก มิใช่เหตุที่จะมาร้องขอถอน
ผู้จัดการมรดกคดีนี้ ซึ่งไม่มีประเด็นข้อพิพาทให้วินิจฉัยว่า พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว
เป็นทรัพย์มรดกด้วยหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้จัดการมรดกได้ออนที่ดินทรัพย์
มรดกทั้ง 5 แปลงให้แก่ทายาทของเจ้ามรดกไปหมดแล้วเมื่อปี 2529 ถือว่าการจัดการ
มรดกเสร็จสิ้นลงแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727 วรรค
แรก การที่ผู้คัดค้านทั้งสองมายื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองเมื่อปี
2532 จึงไม่อาจกระทำได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายวีระ ขจรบุญผู้ร้องกับนางสมบุญ ฝั่ง ขจรบุญ และนางสมบัติ กาญจนศุภย์ให้ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนายทวี ขจรบุญ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอว่า ผู้คัดค้านทั้งสองต่างเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วของนายทวีโดยเป็นบุตรนอกสมรสที่เกิดจากนางมาลัย ขจรบุญ หลังจากที่นายทวีถึงแก่ความตายเมื่อปี 2512นางระเบียบ ขจรบุญ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายทวี แต่นางระเบียบไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดกให้ถูกต้องและได้ใส่ชื่อผู้ร้องกับผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองลงในโฉนดที่ดิน 4 แปลง ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายทวีกับได้นำเงินของกองมรดกไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลในนามของนางระเบียบรวม 6 ฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทอื่นต่อมานางระเบียบถึงแก่ความตายเมื่อปี 2527 ผู้ร้องจึงร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องร่วมกับผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนายทวีเพื่อจัดการมรดกให้เสร็จสิ้น หลังจากศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องและผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายทวีแล้ว บุคคลทั้งสามละเลยไม่กระทำหน้าที่ของผู้จัดการมรดก ได้จดทะเบียนใส่ชื่อของตนร่วมกันถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นมรดกของนายทวีรวม 6 แปลงและผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองยังได้ขอรับเงินไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย การกระทำของผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเจตนาทุจริตต่อกองมรดกและทายาทอื่นของนายทวี และมีเจตนาปิดบังมิให้ทายาทอื่นได้รับทรัพย์สินมรดกของนายทวี ขอให้ถอนผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายทวี และมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องต่อไป

ผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า การจัดการทรัพย์สินมรดกของนายทวีได้เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีการแบ่งปันให้แก่ทายาทของนายทวีนอกจากนี้ทรัพย์สินมรดก

ของนายทวิยังมีสินสมรสของนางระเบียบระคนปนอยู่ซึ่งผู้คัดค้านทั้งสองไม่ใช่ผู้มี
ส่วนได้เสียและไม่อาจขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดกได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองมีว่า
การปันมรดกเสร็จสิ้นลงแล้วหรือไม่เห็นว่า ตามคำร้องขอจัดการมรดกในคดีนี้ระบุไว้
ชัดเจนว่าทรัพย์มรดกของนายทวิที่ยังมิได้จัดการมีเพียงที่ดิน 5 แปลงเท่านั้น คือ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 17478, 17479, 5883, 5399 และ 10380 ไม่ปรากฏว่ามีพันธบัตร
รัฐบาลทั้ง 6 ฉบับดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด การที่ศาลสั่งตั้งผู้ร้องและผู้จัดการมรดก
ร่วมทั้งสองก็เพื่อจะจัดการทรัพย์มรดกคือที่ดินทั้ง 5 แปลง ดังกล่าวโดยเฉพาะ ส่วน
ที่ผู้คัดค้านทั้งสองอ้างว่าพันธบัตรรัฐบาลที่มีชื่อนางระเบียบทั้ง 6 ฉบับเป็นทรัพย์
มรดกของนายทวิซึ่งผู้คัดค้านทั้งสองมีส่วนแบ่งในฐานะทายาทประการใดนั้น เป็น
เรื่องที่ผู้คัดค้านทั้งสองชอบที่จะไปว่ากล่าวเอาแก่ทายาทของนายทวิเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ต่างหากมิใช่เหตุที่จะมาร้องขอถอนผู้จัดการมรดกในคดีนี้ ซึ่งไม่มีประเด็นข้อพิพาท
ให้วินิจฉัยว่าพันธบัตรดังกล่าวเป็นทรัพย์มรดกของนายทวิหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าที่ดินทั้ง 5 แปลงตามคำร้องขอจัดการมรดกคดีนี้ ผู้จัดการมรดกได้โอน
ทรัพย์เหล่านั้นให้แก่ทายาทของเจ้ามรดกไปหมดแล้วในวันที่ 11 มีนาคม 2529 โดย
ใส่ชื่อผู้ร้องและผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองเป็นเจ้าของรวม จึงถือว่าการปันมรดกเสร็จ
สิ้นลงแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1727 วรรคแรก การที่ผู้

คัดค้านทั้งสองมายื่นคำร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกร่วมทั้งสองเมื่อ พ.ศ. 2532 หลังจากการปันมรดกเสร็จสิ้นลงดังกล่าวแล้วจึงไม่อาจกระทำได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้ออื่นอีกต่อไป ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ระพีนทร บรรจงศิลป-สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ